市南区燕儿岛路15号“9·1”一般物体打击事故调查报告

2019年9月1日11时5分左右，市南区燕儿岛路15号一层网点在装修过程中发生一起物体打击事故，造成施工现场1人死亡，直接经济损失82万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等有关规定，2019年9月10日，市南区人民政府批准成立了由区应急管理局、区总工会、公安市南分局、区综合执法局、珠海路街道办事处等单位组成的事故调查组，并邀请市住房和城乡建设局、区纪委监委派员参与事故调查工作，对该起事故进行调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.青岛力坚仁德嘉物业有限公司，燕儿岛路15号一层网点房

屋产权单位，物业服务企业。法定代表人：侯玉刚，现居加拿大，注册资本：壹仟万元整，经营范围：工程设计及装饰施工；批发、零售：百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、化工产品（不含危险品）、办公自动化设备、日用杂品；机电产品制造；建筑设备安装；木制品加工（限分机构经营）；停车场管理；物业管理。对燕儿岛路15号地上7层和地下3层楼的物业管理区域实施物业管理，公司建立了安全生产管理规定；没有建立隐患排查制度、教育培训等规章制度。

2.许静，女，现居加拿大，青岛市市南区燕儿岛路15号一层网点的出租人。

3.田丰收，男，现住市南区湖北路36号501户，青岛市市南区燕儿岛路15号一层网点的承租人。

4.刘莹，女，现住市南区湖北路36号501户，青岛市市南区燕儿岛路15号一层网点拆除项目的定作人。

5.董洪胜，男，青岛外来务工人员，无工作单位，主要承揽装修及拆除清运工作。市南区燕儿岛路15号一层网点装修项目中拆除项目的承揽方。

6.杜厚恩，事故身亡者，外来务工人员，无工作单位，和董洪胜一起承揽了刘莹装修项目的拆除工作，也是市南区燕儿岛路15号一层网点装修项目中拆除项目的承揽方。

7.董洪杰，男，外来务工人员，无工作单位，市南区燕儿岛路15号一层网点装修项目拆除项目工人。

8.董汉郑，男，外来务工人员，无工作单位，市南区燕儿岛路15号一层网点装修项目拆除项目工人。

（二）事故相关方之间的关系

2019年1月1日，许静以自然人身份与青岛力坚仁德嘉物业有限公司签订燕儿岛路15号一层部分房屋的租赁合同，合同期限自2019年1月1日至2028年12月30日，租赁期限为10年，建筑面积约计400平方米，双方在合同中约定了权利和义务。

2019年7月17日，田丰收以自然人身份与许静签订了燕儿岛路15号一层部分房屋的租赁合同，合同期限自2019年12月1日至2027年11月30日，租赁期限为8年，所租赁房屋一层建筑面积约计400平方米，负一层建筑面积约180平方米。双方在合同中明确了双方的权利和义务，用途为餐饮，合同履行前，根据双方约定房屋已经交付田丰收进行装修，但事故发生时，该场所还未经工商注册。

2019年8月15日刘莹和董洪胜双方口头约定：乙方董洪胜负责燕儿岛路15号室内原装修的拆除工作，开工日期从8月15日开始，完工日期是9月15日，拆除工作达到甲方刘莹的验收标准后，由刘莹支付董洪胜拆除费用人民币叁万元整，甲方刘莹要求乙方董洪胜在拆除工程中注意安全，做好安全防护措施。董洪胜接到拆除工程后，又联系了杜厚恩，两人一起承揽了这个工程。

房屋承租人田丰收和拆除项目定作人刘莹在8月20日左右将燕儿岛路15号一层拆除工程口头告知了青岛力坚仁德嘉物业有

限公司，两者是夫妻关系。

（三）青岛力坚仁德嘉物业有限公司物业管理情况

青岛力坚仁德嘉物业有限公司，是青岛市南区燕儿岛路15号的物业服务企业。经调查，青岛力坚仁德嘉物业有限公司没有收到承租人（田丰收）的拆除工程备案，没有向承租人（田丰收）收取装修保证金，没有将施工期间的禁止行为和注意事项告知业主田丰收，对装修中的违法行为也没有进行制止，并及时向有关行政管理部门进行报告。

（四）事故现场勘查情况

事故现场为市南区燕儿岛路与漳州二路路口的燕儿岛路15号一层网点内，网点为钢混结构，总建筑面积400平方米，事发地点位于网点内部东侧，距离网点门口约11米、距离北侧窗户约5米，位于两根承重柱之间。倒塌墙体高度为2米、墙体宽度为0.5米、厚度为0.24米，为砖混结构。倒塌墙体为非承重墙，墙的下面有一个铁质梯子，旁边有一只电镐，倒塌处距离地面约0.5米，有电镐冲击痕迹。经了解倒塌的墙体是原来银行装修遗留的。

经调查，事发时现场无其他人员、没有设置安全警示标志，未发现个人防护用品，该装修拆除工程没有到市住房和城乡建设局备案。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2019年8月18日，董洪胜和杜厚恩开始组织施工人

员对市南区燕儿岛路15号室内原装修进行拆除。

2019年9月1日上午8时左右，杜厚恩和其他6名工人一起在市南区燕儿岛路15号网点负一层进行垃圾装运工作。10时左右，杜厚恩到一楼休息，10时20分左右，董洪杰到一楼送废品时，看到杜厚恩在一楼收拾废品，10时55分左右董洪杰到一楼休息时，发现房屋东侧位于两根承重柱之间的砖混结构非承重柱倒塌，杜厚恩倒在地上，面部朝上，头朝西北，脚朝东南，地上有血迹，董洪杰马上叫负一楼的其他工人上来，说杜厚恩出事了。11时06分，董洪杰拨打了“120”，11时10分左右，董汉郑给董洪胜打电话说杜厚恩出事了。11时13分左右，“120”救护人员到达了现场，杜厚恩经救护人员现场抢救无效后死亡。随后，董汉郑按照医护人员的要求拨打了“110”报警。11时20分左右，董洪胜打电话把杜厚恩出事的情况告知了田丰收。11时30分左右田丰收和刘莹赶到事故现场。11时50分左右董洪胜赶到事故现场。

（二）应急救援和处置情况

事故发生后，“110”民警电话通知珠海路街道办事处，珠海路街道办事处立即向区应急管理局进行了报告。接到事故报告后，区应急管理局、珠海路街道办事处主要领导、分管领导迅速赶到事故现场指导救援，公安市南分局珠海路派出所封闭了事故现场，区应急管理局第一时间对事故现场进行了勘查和保护，责令该施工现场停止施工，并全面排查施工现场安全隐患，防止次生灾害发生。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡（死亡人员名单见附件），直接经济损失82万元，主要用于善后处理。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

杜厚恩擅自用电镐对两根承重柱之间的非承重墙体进行拆除时，违反拆除工程操作规程，没有对所拆除墙体做安全支撑；没有按照自上而下的顺序，用电镐从墙体的下方进行拆除，导致上方墙体瞬间冲击荷载过大倒塌。杜厚恩被倒塌的墙体砸中头部身亡。

（二）事故间接原因

1.承揽人（董洪胜、杜厚恩）施工管理不到位。对施工拆除现场安全工作管理不到位，未切实制定、认真实施拆除工程的操作规程，未进行安全教育培训、未能及时发现和消除现场安全隐患。

2.承租人（田丰收）拆除项目现场安全管理不到位，未能采取任何现场安全措施，未能发现现场存在的安全隐患，对拆除工程项目履行安全管理不够。

3.定做人（刘莹）拆除项目现场安全管理不到位，未能及时发现现场存在的安全隐患，对拆除工程项目履行安全管理不够。

（三）事故性质

经事故调查组调查，事故发生时，田丰收以自然人的身份租赁、刘莹以自然人身份定作拆除的场所未经工商注册，尚未投入运营，

依据《中华人民共和国安全生产法释义》（全国人大常委会法制工作委员会编著）第一章、《山东省安全生产条例》第二条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条，调查组认定拆除项目的定作人刘莹和拆除清运工作的承揽人董洪胜、杜厚恩均为自然人，不属于《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产条例》的适用主体范围，因此，调查组认定该事故为一起非生产安全事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.杜厚恩，燕儿岛路15号拆除项目的承揽人，安全意识淡薄，未佩戴安全帽，违反拆除工程操作规程冒险作业，是此次事故发生的直接原因。鉴于本人在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.田丰收，作为市南区燕儿岛路15号一层网点的租赁人，现场拆除作业的责任人，在未向青岛市住房和城乡建设局备案的情况下私自进行拆除工作，建议青岛市住房和城乡建设局依据相应的法律法规进行调查处理。

3.青岛力坚仁德嘉物业有限公司，青岛市南区燕儿岛路15号物业服务企业，没有对物业管理区域内业主装修尽到管理责任，将施工期间的禁止行为和注意事项告知业主田丰收，没有对装修中的违法行为进行制止，并及时向有关行政管理部门进行报告。建议青岛市住房和城乡建设局依据相应的法律法规进行调查处理。

五、事故防范和整改建议

为防范此类事故再次发生，深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，现提出以下整改措施:

（一）各街道、有关部门要深刻汲取事故教训，认真落实安全管理责任，加大安全知识、政策法规的宣传普及，真正把安全标准和要求落实到最基层、管理层和一线工人身上去；要深入一线，监督检查管理人员和一线工人的安全管理和作业行为，及时纠正违规指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为；要加强行业监管和属地监管，严防此类事故的发生。

（二）房屋产权及出租单位要加强对承租方装饰装修安全统一协调管理，落实对遵守安全生产规章制度、操作规程情况的监督检查，严禁违法作业、违章作业、不安全作业的存在。

市南区燕儿岛路15号“9·1”一般物体打击事故调查组

2019年12月11日